

[별표 2] <개정 2003.2.24.>

과징금부과기준(제7조제1항관련)

(금액단위 : 만원)

위 반 내 용	해당 조문	화물자동차 운송사업			화물 자동차 운송 주선사업
		일반	개별	용달	
1. 운수사업자가 정당한 사유 없이 법 제12조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 개선 명령을 이행하지 아니한 때	법 제17조제1항 제4호 법 제24조	120	60	60	120
2. 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때 가. 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당 해연도의 교통사고지수가 3에 달하게 된 때 ($\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10$)	법 제17조제1항 제11호	500	250	250	—
나. 5대미만의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 당해 사고이전 최근 1년동안에 발생한 교통사고건수가 2건이상인 때		60	30	30	—
3. 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때 가. 운송사업자가 법 제6조제1항의 규정에 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때 (1) 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때 (2) 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 요금을 받은 때 (3) 화주로부터 부당하게 징수한 운임 및 요금의	법 제17조제1항 제12호 법 제24조	40 20 10	20 10 5	— — —	— — —

환급청구를 받고 정당한 사유없이 이를 환급하지 아니한 때					
나. 법 제7조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때					
(1) 운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때	100	50	50	100	
(2) 신고한 운송약관 또는 주선약관의 내용을 지키지 아니한 때	60	30	30	60	
다. 운송사업자가 법 제9조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차운전자의 자격을 갖추지 아니한 자로 하여금 화물자동차의 운전전에 종사하게 한 때	60	60	60	—	
라. 운송사업자가 법 제9조제2항의 규정에 위반하여 운전경력증명서의 발급에 필요한 사항을 기록·관리하지 아니한 때	15	15	15	—	
마. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 부당한 운송조건을 제시한 때	20	10	10	20	
바. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 정당한 사유없이 운송계약의 인수를 거부한 때	20	10	10	20	
사. 운수사업자가 법 제10조제2항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 화물자동차운전자를 과도하게	20	10	10	20	

승무하게 한 때 아. 운수사업자가 법 제10조 제4항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주 또는 다른 운수사업자에게 되돌려 준 때 자. 운송사업자가 법 제10조 제5항의 규정에 위반하여 자기명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자 또는 운송주선업자에게 수수료 기타 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 때 차. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 불응한 때 카. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송약관 또는 주선약관을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 불응한 때 타. 법 제10조제7항의 규정에 의하여 화물자동차운송사업의 운송시설에 관한 사항 기타 수송의 안전 및 화주의 편의를 위하여 도					
	360	180	180	360	
	360	180	180	—	
	10	5	5	10	
	20	10	10	20	
	20	10	10	—	

모하기 위하여 건설교통 부령이 정하는 준수사항 을 위반한 때 파. 운수사업자가 법 제14조 의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한 다)에 위반하여 양도 양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 아니한 때 하. 운송주선사업자가 법 제 23조제1항의 규정에 위반 하여 자기의 명의로 운송 계약을 체결한 화물에 대 하여 당해 계약금액중 일 부를 제외한 나머지 금액 으로 다른 운송주선사업 자와 재계약하여 이를 운 송하도록 한 때 거. 운송주선사업자가 법 제 23조제2항의 규정에 위반 하여 화주로부터 중개 또 는 대리를 의뢰받은 화물 에 대하여 다른 운송주선 사업자에게 수수료 기타 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 때 너. 운송주선사업자가 법 제 23조제3항의 규정에 위반 하여 운송을 의뢰받은 화 물에 대하여 운송사업자 에게 화주명칭·운임 등 을 기재한 화물위·수탁 증을 교부하지 아니한 때 더. 운송주선사업자가 법 제 23조제4항의 규정에 위반 하여 운송사업자에게 화 물의 종류·무게 및 부피 등을 허위로 통보한 때 러. 운수사업자가 법 제32조 의 규정에 위반하여 업무	360	180	180	360
	—	—	—	360
	—	—	—	360
	—	—	—	360
	—	—	—	40
	100	50	50	100

·재산 등에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 경영실태 조사 또는 재무관리상태 진단을 거부·방해 또는 기피한 때					
며. 운수사업자가 법 제42조 의 규정에 위반하여 운수 종사자가 교육을 이수하 는데 필요한 조치를 취하 지 아니한 때	30	15	15	30	
버. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 서류제출을 하지 아니하 거나 허위의 서류를 제출 한 때	20	10	10	20	
서. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 장부·서류 기 타 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 때	60	30	30	60	
어. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 때	40	20	20	40	

비 고

1. 별표 1의 기준에 의한 처분이 등록취소에 해당되는 위반행위에 대하여는 과징금을 부과하지 아니한다.
2. 제2호의 규정에 의한 교통사고건수의 산정에 관하여는 별표 1의 교통사고건수 및 교통사고지수의 산정기준을 준용한다.
3. 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분 대상에서 제외한다.